

1500390-32.2021.8.26.0042

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Comarca: Altinópolis

Foro: Foro de Altinópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Altinópolis

Foro de Altinópolis

Vara Única

Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro

CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP

Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500390-32.2021.8.26.0042 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500390-32.2021.8.26.0042

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN ANTÔNIO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

O Representante do Ministério Público denunciou NATAN ANTÔNIO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 06:15, nas residências situadas na rua José Bernardes, 1464, e rua Ivomar do Carmo Abrão, 1524, ambas no município de Santo Antônio da Alegria, Comarca de Altinópolis, guardava, para fins de tráfico, a quantidade descrita na denúncia da droga vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 17 (dezessete) invólucros de plástico incolor, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 02 de agosto de 2022 (fls. 164/165), o réu foi citado (fls. 206) e apresentou defesa prévia no prazo legal (fls. 132/137).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado (fls. 216/218). As alegações finais foram apresentadas em sede de memoriais (fls. 220/224 e 226/232).

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/116), bem como a prova oral.

Com relação à autoria, em sede policial, o réu confessou a prática do crime. Disse que estava desempregado há vários meses e que adquiriu a droga para comercializá-la, com o fim de angariar fundos para realizar um "chá de bebê" para sua companheira que estava grávida de 8 (oito) meses. Informou que deixava a maior parte da droga armazenada na casa de sua mãe e que o dinheiro encontrado na casa era fruto de um trabalho de encher caçamba. Por fim, confirmou que o celular apreendido é de sua propriedade. Já em sede judicial, o acusado negou a acusação. Afirmou que a droga lhe pertencia, mas que seria destinada ao seu consumo pessoal. O investigador da Polícia Civil Luciano Porfírio da Silva e o policial militar Glauder Diego de Oliveira declararam que, durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão, encontraram o acusado na rua Ivomar do Carmo Abrão, 1524, Bairro Vale do Sol, em Santo Antônio da Alegria, o qual confessou guardar entorpecentes no local. Afirmaram que, nesta residência, foram apreendidos duas porções de maconha e um aparelho celular pertencente ao réu. Relataram que o acusado confessou que guardava mais porções de entorpecentes na residência de sua mãe, situada à rua José Bernardes Garcia, 1464, Bairro Cohab III, em Santo Antônio da Alegria. Disseram que, neste local, foram encontradas mais 15 (quinze) porções da droga supradita. Asseveraram que Benedito confirmou que seu irmão praticava a venda de drogas. Ademais, o investigador Luciano acrescentou que o próprio acusado admitiu comercializar entorpecentes.

O policial militar Avelino Siqueira Neves Neto asseverou que, ao se dirigir à residência da rua José Bernardes Garcia, 1464, em Santo Antônio da Alegria, encontrou Benedito, irmão do réu. Relatou que, após ser indagado, Benedito afirmou não saber da existência de drogas, entretanto informou que seu irmão possuía um quarto naquela casa. Esclareceu que foi necessário arrombar a porta para ter acesso ao quarto e que, durante as buscas, foram encontrados, em cima de uma cadeira, 15 (quinze) porções de maconha, devidamente embaladas, prontas para serem vendidas, e a quantia de R\$18,45 (dezoito reais e quarenta e cinco centavos) em espécie. Por fim, acrescentou que a testemunha Benedito confirmou que seu irmão se dedica à traficância de drogas.

A testemunha Benedito Fernandes da Silva Neto, irmão do réu, informou, em sede policial, que foi surpreendido em sua casa por policiais civis e militares em posse de um Mandado de Busca e Apreensão. Relatou que, após ser indagado, assegurou não saber se havia drogas na residência, mas declarou que seu irmão é envolvido com o tráfico de drogas há muito tempo. Narrou que os policiais arrombaram a porta do quarto de seu irmão, tendo eles encontrado certa quantidade de droga e dinheiro sobre uma cadeira. Já em sede judicial, Benedito negou que o acusado trafica entorpecentes e afirmou que ele é apenas usuário. Alegou que compareceu à Delegacia de Polícia para depor, mas que não se lembra de ter declarado que seu irmão comercializava drogas.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

O conjunto probatório é suficiente para afastar a negativa do réu em sede judicial. Ora, não se trata simplesmente de desmerecer a sua versão. É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. Além disso, faz-se mister destacar que, em sede policial, a testemunha Benedito, irmão do réu, e o próprio réu asseveraram que este praticou o delito em questão.

Quanto à afirmação de que é mero usuário, a forma com que a droga foi apreendida não se coaduna com a situação de quem pretendia consumi-la para saciar seu vício.

Assim, a versão judicial do réu de que a droga apreendida seria destinada a seu consumo pessoal, mostrou-se isolada. Mas não é só. Ainda que, eventualmente, fosse o acusado usuário de entorpecentes, a configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado o réu em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque o réu admitiu a propriedade da droga apreendida além do que, a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento do entorpecente.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado guardava consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação do réu. Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

A pena-base do réu deve ser fixada em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em razão da presença de todas as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal.

Não há agravantes nem atenuantes.

Não há causas de aumento da pena.

Reduzo a pena do réu em dois terços, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a primariedade e os antecedentes, bem como por não haver notícia de que o réu se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 01 (um) ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime aberto, pois o tráfico nestas circunstâncias (art. 33, § 4º da Lei Antidrogas) não é crime hediondo, devendo seguir os critérios gerais para imposição do regime de cumprimento de pena do art. 33 e seguintes do CP; tudo como já definido pelos tribunais superiores.

Ante o teor da pena aplicada, primariedade do réu e demais requisitos objetivos, cabível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca. Maiores detalhes sobre a forma de cumprimento destas penas alternativas serão apontados pelo juízo das execuções.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal que a Justiça Pública moveu contra NATAN ANTÔNIO DA SILVA, e o CONDENO como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão (regime aberto) e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, no valor unitário mínimo; substituída a pena privativa de liberdade pelas duas penas restritivas de direito indicadas na fundamentação e fixado o regime aberto para o caso de conversão.

Considerando o regime imposto para cumprimento de pena, o réu tem o direito de recorrer desta em liberdade. Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral. Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais por se tratar de beneficiário da gratuidade judiciária (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários do patrono do réu, nos termos máximos da tabela.

P.I.Cumpra-se.

Altinópolis, 23 de novembro de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito - Assinatura Digital